

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1686 -
1687/2536

นายสมชาย สุขพิทักษ์

นายบุญมา ทวีบุญ กับพวก

นายณรงค์ สมแก้ว ที่ 2

เด็กหญิงจินดา สมแก้ว ที่ 4 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 4 ฎีกา คดีของจำเลยมีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยให้ จำเลยที่ 2 และที่ 4 ได้อาศัยอยู่ในที่ดินและบ้านพิพาท เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และโปรดมี หนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินเขตบางเขน ห้ามมิให้กระทำการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือทำนิติกรรมอื่นใดในโฉนด ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 168)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษา โดยกำหนดให้ นายสมชาย สุขพิทักษ์ เป็นโจทก์นายบุญมา ทวีบุญ เป็นจำเลยที่ 1 นายณรงค์ สมแก้ว เป็นจำเลยที่ 2 เด็กชายสาโรจน์ สมแก้ว เป็นจำเลยที่ 3 และเด็กหญิงจินดา สมแก้ว เป็นจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสี่ออกจากอาคาร สิ่งปลูกสร้างเลขที่ 81/66 แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร และส่งมอบคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลย ทั้งสี่รวมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 4,500 บาท พร้อม

ดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ่อง (25 มิถุนายน 2530) จนกว่าจะ
ชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสองใช้ ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,500 บาท นับแต่วัน
ฟ่องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะออกจากอาคารเลขที่ดังกล่าว พินาศหายยกฟ้อง
โจทก์ (จำเลยที่ 2 และที่ 4) สำนวนคดีหมายเลขดำที่ 22063/2530 คำขอของโจทก์
นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนสัญญาซื้อขาย ที่ดินโฉนดเลขที่
113937 และบ้านเลขที่ 81/66 แขวงทุ่งสองห้องเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 และที่ 4 ให้จำเลยที่ 1 ใน
ฐานะผู้จัดการมรดกของนางวัชรีย์ สมแก้วหรือทวิบุญ จดทะเบียนโอนที่ดินและบ้านดัง
กล่าวเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 และที่ 4 ให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 หากจำเลยที่ 1 ไม่
ปฏิบัติให้ถือ เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ยกฟ้องโจทก์
สำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 25979/2531 ของศาลชั้นต้นเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 4
นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา พร้อมกับยื่น
คำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นส่งคำร้อง ว่า ปรากฏว่าตามคำร้องนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจำเลยที่
2 ที่ 4 ประสงค์จะขอทุเลาหรือขอคุ้มครองชั่วคราว จึงให้หมายนัด จำเลยที่ 2 ที่ 4
มาสอบถาม ถึงวันนัดทนายจำเลยที่ 2 ที่ 4 แถลงว่าประสงค์ให้ศาลคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ขอ (อันดับ 141,140 แผ่นที่ 2,159)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 และที่ 4 ยื่นคำร้องขอทุเลา การบังคับแต่ไม่ปรากฏคำ
สั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวน (อันดับ 114)

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งส่งศาลฎีกาเพื่อ พิจารณาสั่ง (อันดับ 179)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นสมควรห้ามมิให้โจทก์และจำเลยที่ 1 กระทำการจำหน่ายจ่าย
โอน หรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่พิพาทกันในคดีนี้ในระหว่างฎีกาให้
ศาลชั้นต้นแจ้ง คำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจาระห์แล้ว เห็นสมควรห้ามมิให้โจทก์และจำเลยที่ 1 กระทำการจำหน่ายจ่าย
โอน หรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่พิพาทกันในคดีนี้ในระหว่างฎีกาให้
ศาลชั้นต้นแจ้ง คำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ